

DeepQ AI 平台地端版使用及服務條款

更新日期: 2025 年 11 月 18 日

感謝您使用奧啟迪科技股份有限公司（「本公司」、「DeepQ」）DeepQ AI 平台地端版（「本平台」）及本公司針對本平台之使用所提供之維運與技術支援服務（「本服務」）。請仔細閱讀本服務條款（「本條款」）以及本服務條款中所包含或提及的其他相關條款（「其他條款」，「本條款」及「其他條款」合稱為「本使用及服務條款」），以了解您的權利和責任。

透過使用或存取本平台，即表示您同意受本使用及服務條款之約束。若您不同意本服務條款之任何內容，請勿使用或存取本平台。

您了解本使用及服務條款可能不定期修改，修改後之內容將透過本公司通知、軟體更新機制或於 DeepQ 相關網站公告。如您於本使用及服務條款修訂通知或公告過後仍繼續存取或使用本平台，即表示您接受並同意修訂之條款。您應於每次存取或使用本平台時查閱本使用及服務條款，以隨時了解任何與您權益相關的條款變更。若本使用及服務條款與其他條款間有衝突或不一致，以其他條款為準。

1. **本服務內容。**本服務係由本公司提供，目的在於就客戶先前已向本公司合法採購、部署之 **DeepQ AI 平台地端版**（非本公司雲端平台）提供相關之技術支援服務，包括系統操作諮詢、問題排查與除錯（debug）、其他經雙方書面同意之支援項目等。於接受本服務過程中，客戶可能須將其地端環境以安全方式開放予本公司進行遠端連線，以利本公司進行問題診斷、除錯（debug）、維運協助或其他必要之技術支援。
2. **授權條款。**
 - a. 本公司依本使用及服務條款及雙方另行簽訂之合約（以下稱「主合約」）之約定，授權有權授權您使用本平台之組織（「您所屬組織」）於授權期間內使用本平台，包括主合約所載明之版本、模組及相關功能。客戶僅得於其內部及本使用及服務條款規範之範圍內使用本平台，不得將本平台供第三人使用，除非主合約另有書面約定。

- b. 除主合約另有規定外，本授權屬非專屬、得撤銷、不可轉讓、授權地區限於台灣、僅得再授權給業務上有使用需要之內部員工、僅限於本公司客戶內部使用之授權。您所屬組織僅得依本使用及服務條款與主合約使用本平台，並不得擅自變更本平台的設定、功能或授權方式。
 - c. 本平台之授權期間應依主合約或雙方另行約定為準。若主合約未明示授權期間，則視為自本平台驗收完成或啟用日起算，至雙方另行同意之授權期間屆滿為止。本授權期間屆滿或終止後，客戶應立即停止使用本平台。
 - d. 若您或您所屬組織違反本條款、主合約、或本公司之智慧財產權，本公司得立即終止授權。本授權一旦終止，客戶應立即停止使用本平台並依本公司要求刪除所有本平台之複本（若有）。
3. **使用限制。** 您於使用本服務及本平台時，應遵守本使用及服務條款、所適用之其他協議（如有）、所應適用之法令。若您及/或您所屬組織違反本使用及服務條款，本公司得在不退款的情況下，立即終止提供本平台授權、本服務並停止後續技術支援。您及您所屬組織不得從事下列行為：
- a. 規避、破壞或試圖規避本平台或相關軟體中的任何技術限制、存取控制或安全保護機制；
 - b. 對本平台或相關軟體進行還原工程、反編譯、破解、反組譯或以其他方式試圖取得原始碼（法律另有明文允許者除外）；
 - c. 未經本公司書面授權而銷售、出租、散佈、再授權、移轉或提供本平台或授權使用權予任何第三方；
 - d. 修改本平台或運行於本平台之模型或演算法之全部或一部，或基於此等內容製作衍生著作；
 - e. 移除、隱藏或變更本平台或運行於本平台之模型或演算法上之所有權聲明、標示或法律標籤；
 - f. 將本平台或運行於本平台之模型或演算法用於臨床試驗、醫療診斷、商業化目的或任何未經本使用及服務條款或適用授權協議允許之用途；
 - g. 於公共場合演示或展示本平台或運行於本平台之模型或演算法之全部或一部分，但經本公司書面同意者除外；
 - h. 以任何可能侵害本公司、其關係企業或第三方權利、違反法令或違反授權內容之方式使用本平台或運行於本平台之模型或演算法；

- i. 利用本平台執行與機器學習訓練無關或有害之行為，例如弱點掃描、惡意攻擊、滲透測試、破壞其他系統或干擾其他使用者；或
 - j. 以任何未經本使用及服務條款、雙方合約或本公司明示書面允許之方式使用本平台或運行於本平台之模型或演算法。
4. **隱私權**。當您申請或使用本公司提供之技術支援服務時，本公司可能基於提供服務之目的，向您蒐集必要之聯絡資訊，包括您的姓名、電子郵件地址、所屬單位及職稱（以下合稱「個人資料」）。上述個人資料僅用於與您進行服務溝通、問題排查、服務確認及後續必要之支援聯繫。本公司不會主動蒐集與服務提供無關之個人資料，亦不會存取您或您所屬組織於地端環境中所持有之業務資料，除非您於服務過程中另行提供並同意本公司於該次技術支援目的下使用。本公司於提供本服務過程中所接觸或處理之個人資料及使用者資料，將依照雙方既有合約、相關隱私權聲明及適用法規進行處理並予以適當保護。請您詳閱適用之隱私權政策，以了解本公司如何管理、使用及保護您的個人資料。
5. **可接受的使用政策**
- a. 您同意您不會不當使用或試圖不當使用本平台，亦不得以任何方式妨礙本公司提供技術支援服務之正常運作，或本公司之安全政策或相關行為準則；如有違反，本公司得在不退款的情況下，立即終止提供本平台授權、本服務並停止後續技術支援。
 - b. 若本公司合理認為您或您所屬組織有違反本使用及服務條款之情事，除本使用及服務條款之其他規定賦予本公司之權利外，本公司另可能會採取法律行動，與司法單位合作並提起訴訟。除非所適用法律另有禁止規定外，您同意與本公司合作，調查您或其他人可能之違反行為。
6. **智慧財產權所有權**。
- a. 除非本使用及服務條款或主合約另有規定外，本公司及其關係企業及授權方對本平台（包括所有軟體程式碼、文件、介面設計、技術資訊、更新及相關服務成果）享有全部所有權、智慧財產權及其他專屬權利。本公司僅依授權條款授予您於授權範圍內使用本平台與本服務之權利，該授權不構成任何所有權之移轉。本公司及其權利人保留所有未明示授權予您的權利。

- b. DeepQ 商標、標誌及與本平台或本服務相關之任何產品或服務名稱，均為本公司或其關係企業之商標或標識。平台或文件中所提及之其他公司名稱、產品名稱或標誌可能為第三方所擁有，未經該權利人事前書面許可，不得使用。
 - c. 本平台可能包含受開放原始碼或第三方授權條款（「**第三方條款**」）規範的第三方軟體，您對該第三方軟體的使用，應受到其所含任何第三方條款的限制；如第三方條款另有要求，該條款於必要範圍內優先於本使用及服務條款適用。如適用，本公司將於平台文件、隨附資料或其他指定位置提供第三方軟體及其授權條款之相關資訊，以供您查閱及遵循。
7. **反饋**。於您或您所屬組織使用本平台及本服務期間或其後，您可能提供口頭或書面的評論、建議、想法、計畫、說明、繪圖或其它關於與本平台或運行於本平台之模型或演算法相關的資訊（「**反饋**」）。本公司有權在對您不負任何責任之前提下使用、揭露、複製、授權或散佈上述反饋。
8. **終止**。如您違反本使用及服務條款之任何規定，本使用及服務條款將自動終止。本服務及服務條款之終止，不影響您及您所屬組織既已取得之 DeepQ AI 平台地端版授權之存續條件；惟若您或您所屬組織違反本使用及服務條款之任何規定，本公司得依相關規定採取相應之處置；您及您所屬組織了解，您及您所屬組織不會因為本使用及服務條款的終止而獲得任何退款，包括任何與訂購方案相關之費用。然而，下列條款於本使用及服務條款終止後仍繼續有效：第 6 至 18 條。本公司保留隨時未經事前通知您，改變、移除、刪除、限制或禁止使用、或停止提供您就本平台或本服務全部或一部之權利或授權。
9. **免責聲明**。在相關法律許可最大範圍內，本平台及本服務是「依現況」、「現有」之條件提供給您，本公司不就本服務或本平台的效能、可用性、結果或適用性作任何明示、默示或法定之保證，您理解並同意任何使用風險概由客戶自行承擔。本公司及其供應商和授權人不提供任何明示、默示或法定之聲明、保證或條件，且在此排除任何可銷性、適售品質、符合特定目的、所有權、無權利瑕疵或未侵權之任何默示擔保。本公司、其供應商和授權第三方尤其**不保證**本平台及本服務：(I) 可符合您及您所屬組織的需求、或能與任何第三方軟體、應用程式或第三方硬體搭配運作；(II) 能夠不間斷、即時、安全或毫無錯誤地進行運作；(III) 透過其取得的任何資訊或內容均為正確、完整或可靠；(IV) 其中的瑕疵或錯誤均能被更正；(V) 本公司提供之技術支援必能

排除所有問題、缺陷或錯誤，或可達成特定期望結果；(VI) 本公司於技術支援過程中提供之建議、資訊或協助均完全正確、完整或適用於客戶特定環境；或 (VII) 本平台或本服務不會因客戶的環境限制、設備問題、網路狀況或第三方因素而受影響。您及您所屬組織了解並同意，地端環境之設置、管理與維護均由您及您所屬組織自行負責，本公司對因客戶自身系統架構、硬體故障、第三方軟體衝突、環境設定錯誤或其他非本公司可控制因素所產生之任何損害或損失不負責任。本平台可能與第三方硬體、軟體、應用程式或系統互動或受其影響。您及您所屬組織應自行確認相容性與整體運作，本公司不對任何第三方產品或服務負任何保證或責任。若適用法律規定不得以契約方式排除或限制之最低保證或權利，本條款不影響該等不得排除之法定權利；惟本公司對該等不可排除之義務之責任，僅於法律允許之最小範圍內承擔。

10. 特定損害免責聲明。本公司、供應商或授權第三方對於任何因本使用及服務條款、本平台、本服務所生或與之相關的衍生、附帶、特殊、意外、間接或懲罰性損害；或利潤、業務、商譽、預期收入、或使用的損失；或數據、機密資訊或其它資訊的滅失、損壞或復原失敗；營運中斷、系統停擺、業務延誤或商業機會喪失；因客戶硬體、軟體、第三方系統或地端環境設定所導致之損害；客戶或第三方對本平台或技術支援結果之依賴所造成之任何損失；人身傷害、財產損失，隱私權受侵害，或未能履行誠信和合理關照之責任、過失及任何其它金錢或損失類型，均不負任何責任。即使本公司、供應商或授權第三方已被告知造成此類損失之可能性，亦同。

部分司法管轄區不允許排除或限制故意行為（包括詐欺、欺詐性不實陳述以及未揭露瑕疵情況）、產品責任或人員傷亡導致之衍生性或附帶性損害、損失或責任。本條規定不得被解釋為排除該等司法管轄區相關法律規定不得以合約排除之責任。若您或您所屬組織居住或所在於該等司法管轄區或受當地法律所拘束，您或您所屬組織所享有之任何法定權利將僅限於該法律許可之範圍（如果有的話）。若法律規定不得以合約限制，則本條規定所述限制與排除將不適用於您或您所屬組織。

11. 責任限制與唯一救濟。在適用法律允許之最大範圍內，且於本使用及服務條款第 10 條未排除或免責之部分，本公司、其供應商及授權第三方就因本使用及服務條款、本平台及本服務所生或與之相關之任何損害、損失或責任，其累計責任總額均以客戶於合法使用本平台之期間就本平台之使用而實際支付予本公司之費用為上限；若無約定費用，則以新臺幣參萬元為責任上限。此為您對本公司可主張之唯一且排他之救濟。

即使有多項主張或訴訟因本平台、本服務之提供或未提供而同時提出，前述責任上限亦不因此擴大或累積。除本條明示之金錢賠償外，您及您所屬組織不得向本公司主張其他損害賠償或救濟。

12. 賠償義務。若有任何第三方主張 (i) 您或您所屬組織未經授權或未依照授權方式使用本平台、本服務、或運行於本平台之模型或演算法；(ii) 您或您所屬組織違反本使用及服務條款或主合約；(iii) 您或您所屬組織侵害他人權利或違反相關法律，或 (iv) 您或您所屬組織所提供之任何資料、資訊、系統設定或使用資料造成第三方損害，而對本公司及/或其董事、主管、員工、代理人、合作夥伴、供應商和授權人索賠或要求，您應使前述對象免於損害、並賠償其因此所生之損害、費用或開支（包括合理之律師費及訴訟相關費用）。客戶對其地端環境之配置、管理、使用方式及其產生之法律責任完全自負。

13. 限制使用。本平台及本服務並非設計或用於需具備高度可靠性、故障安全防護（fail-safe）、或生命安全相關之系統。如可預見在某些裝置或系統中使用本平台及本服務，因故障、發生錯誤或延遲可能造成人員傷害、死亡或重大財產損害之風險，則您及您所屬組織不得將本平台或本服務使用於該等裝置或系統，例如不得用於核能設備、醫療生命維持系統、航空器導航或通訊系統、航空交通管制、任何其他需具備高度安全性之關鍵基礎設施。您或您所屬組織若於上述禁止用途中使用本平台或本服務，應自行承擔所有風險與責任，本公司不負任何因之產生之損害或索賠責任。

14. 紛爭解決準據法及司法管轄區。除本使用及服務條款另有約定外，本使用及服務條款之解釋或任何違反本使用及服務條款所衍生的爭議或糾紛，均以台灣之法律作為準據法，惟不適用法律衝突原則。所有其他糾紛包含依消費者保護法、不當競爭法和侵權行為所生之糾紛或主張，應以您居住國家或地區的法律作為準據法。除本使用及服務條款另有約定外，針對因本使用及服務條款或其相關事宜所引起之任何爭議，您及您所屬組織不可撤銷地同意，因本使用及服務條款所生之任何爭議或糾紛，應以臺灣臺北地方法院為第一審法院。若所適用的法律不允許指定臺灣臺北地方法院為第一審法院，則依相關法律規定決定管轄法院。

15. **法律效力。**若您居住所在國家或地區法律並未允許透過法律方式變更您的權利，則本使用及服務條款概不變更您依居住地法律享有的權利。您依居住所在國家法律享有的權利，得附加至本使用及服務條款權利。
16. **法律遵循及出口規定：**您應遵守本平台、本服務、或運行於本平台之模型或演算法所適用的所有國內或國際法律、規則和法規，包括但不限於美國出口管理法規（Export Administration Regulations）（軟體需受該法規拘束），以及政府所頒布之相關使用者、使用用途及目的地之限制。
17. **一般條款。**本使用及服務條款中之條款標題僅供各方當事人方便使用，不具備法律或合約之意義。本公司若未針對您或您所屬組織的相關違約行為採取行動，並非代表其拋棄針對後續或類似相關違約行為採取行動之權利。除非以書面方式簽署，否則本使用及服務條款之任何條款之拋棄均為無效，任何棄權均不得視為對相同條款或其他條款之棄權。若具有充分管轄權之法院裁定本使用及服務條款之任何條款或限制為非法、無效或無法執行時，其餘條款或限制仍具有完整之效果及效力，任何方面均不受影響、削弱或廢止。您及您所屬組織不得依照本使用及服務條款轉讓、移轉或轉授權您或您所屬組織的權利（如有）。本使用及服務條款對所有本公司之繼任者及受讓人皆具有約束力。
18. **完整合約。**除主合約另有規定者，本使用及服務條款構成就本平台、本服務、及運行於本平台之模型或演算法之授權及使用的完整合意。
19. **聯絡資訊。**如果您對本使用及服務條款有任何問題，請將所有通知及信件傳達至：
奧啓迪科技股份有限公司
收件者：資料保護官
中華民國台灣
231 新北市新店區北新路 3 段 207 之 5 號 13 樓